

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE GENERAL DE JUSTICIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MAYAGÜEZ

GLADYS DE LOURDES MUÑIZ
DEMANDANTE
VS.

PABLO J. RODRÍGUEZ RIVERA,
ANA SANTOS, SOCIEDAD DE
BIENES GANANCIALES
COMPUESTA POR AMBOS,
JUNTA ADMINISTRATIVA QUINTAS
DE LA REINA

CODEMANDADOS

Sobre:
INJUNCTION (ENTREDICHO
PROVISIONAL, INJUNCTION
PRELIMINAR Y PERMANENTE)

URGENTE DEMANDA JURADA

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE la Parte Demandante del caso en epígrafe, **GLADYS DE LOURDES MUÑIZ** en lo sucesivo, a través del abogado que suscribe y muy respetuosamente **EXPONE ALEGA y SOLICITA:**

I. INTRODUCCIÓN

Amparo de la Regla 57.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico un Tribunal podrá dictar una orden de Entredicho Provisional sin *Notificación Previa* a la parte adversa si aparece claramente de los hechos expuestos en la demanda jurada que se causarán perjuicios, pérdidas o daños inmediatos e irreparables a la parte solicitante antes de que pueda notificar y oír a la parte adversa o su abogado

Mediante esta Demanda Jurada, se solicita de manera urgente que este Honorable Tribunal emita una orden a través de la cual se ordene a la Parte Demandada a detener la colocación de una verja de material en plástico colindante con la residencia de la demandante y se le impida la construcción de dicha verja, que pretende colocar el demandado en contra de las condiciones restrictivas de uso y edificación anejadas a la escritura de compraventa de la adquisición de la propiedad de la parte demandante y demandada, a sabiendas que esta va en contra de dichas condiciones y que debe haber un proceso para solicitar aprobación para dicho acto y este no afecte a la parte colindante. También solicitamos al Honorable Tribunal que ordene al demandado abstenerse de cometer actos de

perturbación, bajo apercibimiento de desacato al tribunal por desobediencia a la predicha orden.

II. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

Este Honorable Tribunal tiene jurisdicción y competencia sobre la acción civil de epígrafe en virtud de los Artículos 5.001, 5.003 y 5.005 de la Ley Núm. 1 de 28 de julio de 1994 y de la Ley Núm. 21 de 22 de agosto de 2003, según enmendada, conocida como la “Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003”, 4 L.P.R.A. §§ 25a y 25c; el Artículo 690 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. § 3561; el Artículo 1536 del Código Civil de Puerto Rico, (31 L.P.R.A. § 10801); y la Regla 59 de Procedimiento Civil de 2009, 32A L.P.R.A. Ap. V, R. 59.

Además, el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez, adquiere jurisdicción en virtud de la Regla 3.3 de las de Procedimiento Civil vigentes que dispone que los pleitos con relación a algún derecho o interés en bienes inmuebles se presentarán en la sección o sala correspondiente en que radique el bien inmueble objeto de la acción. 32 L.P.R.A. Ap. IV, R. 3.3.

III. LAS PARTES

1. Parte demandante Gladys De Lourdes Muñiz, mayor, casada, retirada, y vecina de San German, Puerto Rico. con dirección física J9 Calle Reina Isabel Urb. Quintas De La Reina, San German, Puerto Rico. Número de teléfono (939) 579-9456. Dicha propiedad le pertenece a la demandante privativamente.
Correo electrónico: gladys.lourdes.muñiz@gmail.com.
2. Por información y/o creencia, la parte codemandada, **PABLO J. RODRÍGUEZ RIVERA**, mayor de edad, se desconocen sus circunstancias personales. Dirección física: física J10 Calle Reina Isabel Urb. Quintas De La Reina, San German, Puerto Rico. Número de teléfono: (860) 983-6316.
3. Por información y/o creencia, la parte codemandada **ANA SANTOS**, mayor de edad, se desconocen sus circunstancias personales. Dirección física: física J10 Calle Reina Isabel Urb. Quintas De La Reina, San German, Puerto Rico. Número de teléfono: (860) 983-6316
4. Por información y/o creencia, la parte codemandada **SOCIEDAD DE BIENES GANANCIALES COMPUESTA POR AMBOS** mayores de edad, se desconocen sus circunstancias personales. Dirección física: física J10 Calle Reina Isabel Urb. Quintas De La Reina, San German, Puerto Rico. Número de teléfono: (860) 983-6316.

5. Por información y/o creencia, la parte codemandada **JUNTA ADMINISTRATIVA QUINTAS DE LA REINA**, órgano administrativo de la Urbanización Quintas de La Reina.

IV. LOS HECHOS

1. En la propiedad de la parte demandada y donde existe controversia es la siguiente:

-- Solar: J-10. URBANIZACIÓN QUINTAS DE LA REINA de San Germán.

*Se desconoce la rustica exacta por ser información no disponible al momento, se solicitará una enmienda a la demanda cuando se tenga dicha información o de ser requerida por el Honorable Tribunal.

2. Los demandados son vecinos colindantes de la parte demandante.

3. Hace unas semanas aproximadamente el demandado comenzó a construir la verja en material plástico colindante a la casa de la demandante. Violando las condiciones restrictivas de dicha urbanización en relación a: COMPANY imposed certain easements, restrictions and obligations upon the QUINTAS DEL REY PARCEL, applicable to all of the Owners, successors, assignees or grantees of the Dwelling Units built on such Parcel.

- FIFTH: The COMPANY hereby ratifies the provisions of the aforementioned Deed Number Thirty-One (31), and for the same purposes stated above, now places the following easements, restrictions and obligations upon the Affected Units in the QUINTAS DE LA REINA PARCEL, applicable to all Owners, successors, assignees or grantees of the Affected Units, which restrictions shall have the character or servitude easements and shall run with the land, each and every such restriction applying to and affecting each such Affected Unit from the date on which the corresponding deed of sale to its future purchaser is executed, transferring the individual Affected Unit in Phase II in the manner approved by the Puerto Rico Planning Board.

-Fifteen: Fences - All fences to be built in the Lots must have the prior approval of the Architectural Control Committee who will pass judgement upon the design, materials to be used in its construction and location of the fence within the Lots. **The installation of fences known as "cyclone fence" are permitted only between Lots and as long as they are located seven lineal meters away from the front sidewalk and on back boundary lines.**

Fences shall not be higher than two (2) meters and must be located within the boundaries of a Lot or at the dividing line between Lots.

4. Las partes demandante y demandada en el momento que adquirieron su propiedad aceptaron *Las Condiciones Restrictivas De Uso y edificación*, en la que establece **las condiciones establecidas en la servidumbre de Condiciones Restrictivas de Uso y Edificación** contenidas en la **escritura número ciento noventa y cuatro (194), otorgada el 27 de mayo de 2009**, en el caso de la demandante. Desconocemos la fecha de la firma de la escritura de la demandada. Específicamente, hacemos referencia a las siguientes disposiciones: **(Anejo I)**

- Página 6, Declaraciones Restrictivas número "**Fifth**"
- Página 9, número "**Fifteen**"
- Página 10, párrafo anterior al número "**Sixteen**"

5. Luego que la demandante en varias ocasiones intentara comunicarse mediante carta certificada y correo electrónico con la Junta Administradora de la Urbanización donde enclava las propiedades de las partes demandante y demandada de dicho pleito, la demandante no ha recibido respuesta alguna a sus solicitudes. **(Anejo II y III)**

6. Esta falta de acción a varios intentos de comunicación sin tener éxito, resulta particularmente preocupante, considerando que en la escritura de Condiciones Restrictivas se establece claramente que es deber de la Junta velar por el fiel cumplimiento de sus estipulaciones. Por el hecho de no lograr una solución mediante gestiones directas con el vecino en busca de una solución, la demandante acudió al Honorable Tribunal de Primera Instancia, Sala Municipal de San Germán, presentando una solicitud al amparo de la Ley Núm. 140. Dicho recurso fue atendido por la Honorable Jueza Sinia Eunice Pérez Correa, quien emitió Resolución y Orden decretando la paralización inmediata de la obra por un término de treinta (30) días. Además, se ordenó que durante dicho término la parte peticionaria, en este caso la parte demandante, se orientara para presentar dicha causa ante el Tribunal Superior para atender dicha controversia. **(Anejo IV)**

V. CAUSAS DE ACCIÓN: INJUNCTION (ENTREDICHO PROVISIONAL, INJUNCTION PRELIMINAR Y PERMANENTE)

La Regla 57 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 57, y los Arts.675 al 687 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA secs. 3421 al 3533, respectivamente, regulan el recurso de injunction o interdicto. Adoptado del sistema de equidad inglés, este recurso extraordinario se utiliza para prohibir u ordenar la ejecución de determinado acto con el fin de evitar causar perjuicios inminentes o daños irreparables a alguna persona, en aquellos casos en que no hay otro remedio adecuado en ley para obtener ese resultado. *Senado de Puerto Rico v. Gobierno de Puerto Rico*, 203 DPR 62, 71 (2019); *E.L.A. v. Asociación de Auditores*, 147 DPR 669, 679(1999).

Nuestro ordenamiento jurídico reconoce tres (3) modalidades de injunction, éstos son: el injunction permanente, injunction preliminar y entredicho provisional.

El Tribunal Supremo reiteradamente ha señalado que los tribunales antes de expedir un injunction, ya sea preliminar o permanente, deben considerar si existe algún otro remedio eficaz, completo y adecuado en ley. De ser así, entonces no se considerará el daño como irreparable. *Pérez Vda. Muñiz v. Criado Amunategui*, 151 DPR 355, 372 (2000). En consonancia con lo anterior, se ha establecido que se estiman como remedios legales adecuados aquellos que pueden otorgarse en una acción por daños y perjuicios, en una criminal o cualquiera otra disponible. *Misión Industrial v. J.P. y A.A.A.*, 142 DPR 656, 681 (1997).

El daño irreparable que justifica la expedición de este remedio extraordinario del injunction es aquel que no puede ser remediado mediante la utilización de otros medios legales disponibles y que no puede ser apreciado con certeza ni debidamente compensado por cualquier indemnización que pudiera recobrase en un pleito ordinario. Es por ello que, como recurso extraordinario, su concesión recae en la entera discreción del juez. *Pérez Vda. de Muñiz v. Criado Amunategui*, 151 DPR 355, 372 (2000). Por su parte, el injunction preliminar se emite en cualquier momento antes del juicio en su fondo. En la mayoría de los casos se solicita junto a la presentación del pleito, y en caso de urgencia, se le solicita al tribunal el señalamiento de una vista para discutir los méritos de dicha petición. D. Rivé Rivera, *Recursos Extraordinarios*, 2da ed. rev., Programa de Educación Jurídica Continuada, Facultad de Derecho Universidad Interamericana de Puerto Rico, 1996, San Juan, pág. 21. El propósito de este recuso es mantener el estatus quo hasta que se celebre el juicio en sus méritos para que así no se produzca una situación que convierta en académica la sentencia que finalmente se dicte al atender la petición de injunction permanente o se le ocasionen daños de mayor consideración al peticionario mientras perdura el litigio. *VDE Corp. v. F&R Contractors*, 180 DPR 21, 41 (2010); *Rullán v. Fas Alzamora*, 166 DPR 742, 764 (2006). Para poder expedir este tipo de remedio, el tribunal debe citar a una vista, previa notificación, y su vigencia será efectiva desde el momento en que se notifica hasta que se decida, mediante sentencia, la permanencia o no de la solicitud. Al momento de la expedición del injunction preliminar, el tribunal

tomará en consideración cualquier cambio en las circunstancias presentes al momento en que se hizo la solicitud y aquéllas que prevalecen al momento en que se va a dictar la orden. *Trigo Hnos. v. Sobrino Izquierdo*, 72 DPR 449, 465 (1951); *Las Monjas Racing Corp. v. Comisión Hípica*, 57 DPR 522, 524 (1940). Ahora bien, en los casos en que se solicite un injunction preliminar y permanente, el tribunal está facultado para consolidar ambas vistas sin que las partes tengan que presentar evidencia nuevamente. La emisión de una orden de injunction preliminar nonecesariamente ata al tribunal a la hora de evaluar la expedición del interdicto permanente. *Mun. De Loíza v. Sucn. Marcial Suárez*, 154 DPR 333, 367 (2001). De otra parte, al igual que en un injunction preliminar, el tribunal antes de emitir un interdicto permanente deberá celebrar una vista en sus méritos. Le corresponderá evaluar los siguientes criterios: (1) si el demandante ha prevalecido o puede prevalecer en un juicio en sus méritos; (2) si el demandante tiene algún otro remedio adecuado en ley o si el injunction es el único recurso disponible para vindicar su derecho; (3) el interés público presente o afectado por el pleito; y (4) el balance de equidades entre todas las partes en litigio. *Senado de Puerto Rico v. Gobierno de Puerto Rico*, supra, pág. 72. Este es un remedio interdictal que se produce mediante una sentencia final. Mientras, el auto de entredicho provisional es un remedio de carácter interlocutorio que persigue mantener el estatus quo hasta tanto el tribunal adjudique la procedencia de una solicitud de injunction preliminar. Al ser

expedido sin notificación previa al demandado y sin oportunidad para ser oído, la petición ha de ser juramentada o estar acompañada de declaración jurada y de ella deben surgir los motivos que justifican su concesión debido a que se causarán daños, perjuicios o pérdidas irreparables al peticionario antes de notificar y escuchar al demandado. Además, el solicitante está en la obligación de certificar al tribunal las diligencias efectuadas para notificar a la parte adversa, si alguna, o las razones por las que entiende no procede la notificación previa. 32 LPRA Ap. V R. 57.1. La orden de entredicho provisional que emita el tribunal debe cumplir con los requisitos de la Regla 57.4 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 57.4. Éstos son: (1) ser preciso en cuanto a lo que se prohíbe o exige hacer; (2) detallar por qué el daño es inminente, inmediato e irreparable; (3) explicar por qué se emitió sin notificación previa; e (4) incluir

la cuantía de la fianza que se le requirió al demandante para que pueda responder por daños y costas en caso de que se haya expedido indebidamente. El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha insistido en que antes de expedir el injunction, ya sea preliminar o permanente, los tribunales deben considerar la existencia de algún otro remedio eficaz, completo y adecuado en ley. De existir, entonces no se considerará el daño como irreparable. Pérez Vda. Muñiz v. Criado, 151 DPR 355, 372 (2000); A.P.P.R. v. Tribunal Superior, 103 DPR 903, 908 (1975).

7. **La demandante está expuesta a sufrir un daño peor e irreparable**, pues de la evidencia se desprende que el demandado tiene la intención de continuar colocando la verja.

VI. IMPOSICIÓN DE HONORARIOS DE ABOGADO POR TEMERIDAD

8. Para culminar, es menester señalar que la Regla 44.1(d) de Procedimiento Civil dispone que: **“En caso [de] que cualquier parte o su abogado o abogada haya procedido con temeridad o frivolidad, el tribunal deberá imponerle en su sentencia al o a la responsable el pago de una suma por concepto de honorarios de abogado que el tribunal entienda corresponda a tal conducta”**. Conforme a la citada regla y en lo patente, marcada y clara que puede verse la frivolidad de los Demandados que ha llegado al extremo que ha obligado a la Demandante a instar el presente pleito de manera urgente y en menos de 72 horas redactar el presente extenso, complejo y arduo escrito, se le solicita a este Honorable Tribunal que imponga en concepto de honorarios de abogado una suma no menor de CINCO MIL DÓLARES (\$5,000.00) a favor de la Demandante.

VII. SÚPLICA

EN MÉRITO DE LO ANTES EXPUESTO, respetuosamente se solicita del Honorable Tribunal que:

- 1) Declare **HA LUGAR** la solicitud de **INJUNCTION (ENTREDICHO PROVISIONAL, INJUNCTION PRELIMINAR Y PERMANENTE** y expida una orden dirigida a la Parte Demandada para que esta paralice la obra antes expuesta, bajo apercibimiento de desacato al tribunal por desobediencia a la predicha orden;
- 2) Declare HA LUGAR la solicitud de Entredicho Provisional; y emita una orden mediante la cual ordene a que la Parte Demandada retire y prohíba la construcción de la verja en material plástico objeto de esta controversia.
- 3) La imposición de honorarios de abogados por temeridad una suma no menor de CINCO MIL DÓLARES (\$5,000.00) a favor de la Demandante.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO

En San Germán, Puerto Rico a 19 de agosto de 2025

F/Lcdo. Carlos Cruz Martínez
RUA: 21,522
Urbanización Salamanca,
Calle Toledo # 229, San Germán,
Puerto Rico 00683
Tel. (787) 517- 4668
ccruzlegal@gmail.com